

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

Ordine di acquisto N° 4200003120 del: 17/03/2026

Dati tracciabilità finanziaria	Spettabile
Causale MGO	Alla cortese attenzione di
CIG 9029146EFA	Indirizzo PEC
CUP J54E21003600001	Rag.Sociale METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.
IBAN IT97D010051120000000003465	Via, N° VIALE G. MARCONI, 31
	CAP, Città 25020 - DELLO
	Nazione IT
	P.IVA IT02132320173
	Cod. Fornitore 100000161

Oggetto
RFI SPA – ERTMS Lotto 3 Linea TERNI-SULMONA - AQ 2171 DEL 27/09/2022- CAE N. 7 del 04/08/2023 per l'esecuzione del sistema ERTMS

Buyer Comastri Francesco	Valore totale doc. 2.701,35
Versione 0	Condizioni
Data versione 20/03/2026	Valuta EUR
Nota versione	Tasso di cambio 1,00000
	Pagamento FB11 - BONIFICO 90 GG DF FM

Fattura da intestare/inviare a:	INTESTARE A: Mer Mec S.T.E. S.r.l., via Bombrini 11/3 16149 Genova, IT
	INVIARE A: Mer Mec S.T.E. S.r.l., viale Monza 338 20128 Milano, IT

SEDE LEGALE Via Bombrini 11/3 16149 Genova, Italy SEDE AMMINISTRATIVA Viale Monza 338 20128 Milano, Italy	Mer Mec S.T.E. S.r.l. Società a Socio Unico Soggetta ad attività di direzione e coordinamento MER MEC S.p.A.	Capitale Sociale € 10.000.000 P.IVA 11420250968 R.E.A. n. GE - 505892 Registro delle Imprese di GENOVA PEC: mermecste@legalmail.it
--	--	---

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

Pos.	Codice	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale	Data cons.	LT	RC	STATO
	Descrizione Codice									
	Indirizzo di spedizione									
00010	6400820	M	261,00	10,350	0,00	2.701,350	15.04.2026	0		Valida
	CAVO RAME-ACCIAIO DA 35 mmq									
	MERMEC STE - ERMTS Lotto 3-Via Rodolfo Volpe - Bazzano-67100-Nucleo industriale Bazzano(AQ)									
	Testo materiale		7509.000008 - CAVO RAME-ACCIAIO DA 35 mmq							

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

Testi

OA BASE

LA VALIDITA' DEL PRESENTE ORDINE E' SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DA PARTE VOSTRA DELLE "CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DEL GRUPPO MER MEC" E DALLE SEGUENTI "CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA" NONCHÉ DI EVENTUALI ED ULTERIORI DOCUMENTI CHE DOVESSERO ESSERE ALLEGATI.

In caso di conflitto o incompatibilità tra i documenti suddetti, le Condizioni particolari d'ordine prevarranno sulle Condizioni Generali di acquisto sopracitate.

DESCRIZIONE CONTRATTO

RFI SPA – ERTMS Lotto 3 Linea TERNI-SULMONA - AQ 2171 DEL 27/09/2022- CAE N. 7 del 04/08/2023 per l'esecuzione del sistema ERTMS, comprensiva del Etcs Livello2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici, degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo Ertms sulla linea Terni (e) – Sulmona (e).

CIG: 9029146EFA - CIG derivato: A0018D1B79 - CUP: J54E21003600001

Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Capogruppo Mandataria: MER MEC STE S.r.l., con avvalimento MER MEC S.p.A. (Impresa Ausiliaria) -Mandante: SALCEF S.p.A. a socio unico, con avvalimento Orofino Costruzioni S.r.l. (Impresa Ausiliaria)

Condizione Sospensiva

L'efficacia del presente ordine di acquisto resta sospensivamente condizionata al preventivo rilascio da parte delle Autorità competenti della prescritta verifica antimafia, in ossequio alla normativa vigente in materia e del Protocollo di Legalità (allegato al presente ordine), e della relativa autorizzazione/gradimento rilasciata dal Committente. Resta espressamente inteso tra le parti che, fin quando non si saranno verificate tali condizioni, i LAVORI/FORNITURE oggetto del presente ordine di acquisto non potranno avere inizio e che, in caso di diniego dell'autorizzazione/gradimento, il presente ordine di acquisto rimarrà privo di qualsiasi effetto, senza che il CONTRAENTE possa avanzare al riguardo alcuna pretesa.

Clausola risolutiva espressa - Verifiche antimafia:

Fermo restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste nel presente ordine, in leggi, atti e documenti, il medesimo sarà, altresì, risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e senza necessità di alcuna preventiva pronuncia del giudice competente, qualora nel corso del rapporto intervengano cause ostative alla sua prosecuzione comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza.

Resta inteso tra le parti che, ove le informazioni antimafia abbiano dato esito positivo, l'ordine è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura prevista nel protocollo di legalità art. SANZIONI, salvo il maggior danno.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Premesso che:

- nell'ambito del Contratto [RFI SPA – ERTMS Lotto 3 Linea TERNI-SULMONA - AQ 2171 DEL 27/09/2022- CAE N. 7 del 04/08/2023 per l'esecuzione del sistema ERTMS, comprensiva del Etcs Livello2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici, degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo Ertms sulla linea Terni (e) – Sulmona (e).] (di seguito anche solo "Appalto" o "Commessa"), il Committente ha manifestato la volontà di esternalizzare parte delle attività al Fornitore;
- il Fornitore dichiara di avere la piena conoscenza delle prestazioni affidate con il presente Contratto, di avere adeguatamente valutato le difficoltà che potrebbe incontrare nell'esecuzione delle stesse, di avere a riguardo eseguito i necessari sopralluoghi e di avere conseguentemente formulato l'offerta dopo lo studio attento della documentazione fornitagli dal Committente, che considera completa ed esauriente;
- il Fornitore, nella formulazione dell'offerta, ha tenuto conto altresì degli oneri di cui al presente Contratto, compresi i costi della sicurezza su cui, come previsto dalla normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso;
- l'offerta è stata oggetto di ampie trattative tra le Parti, le quali hanno dato luogo al presente Contratto, che costituisce la manifestazione reciprocamente vincolante della volontà delle Parti stesse;
- il Fornitore dichiara e garantisce al Committente:
 - a) di disporre del personale, capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle Prestazioni affidate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - b) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - c) di non essere assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2 comma lett. c, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso i divieti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - d) di non avere, alla firma del presente Contratto, nessun debito insoluto di natura contributiva/previdenziale; essendo, infatti, la regolarità contributiva/previdenziale del Fornitore presupposto essenziale per l'efficacia del presente Contratto. A riprova di tale dichiarazione il Fornitore stesso rilascia alla firma del presente Contratto il proprio D.U.R.C. in corso di validità comprensivo della dichiarazione di congruità dell'incidenza della manodopera, che si allega in originale/copia conforme all'originale;
 - e) di non essere destinataria di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche né di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, compresi quelli di cui all'art. 94 e ss., D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse ed elezione di domicilio

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

1.2 Il Fornitore, relativamente a tutti i rapporti derivanti dal presente Contratto, elegge domicilio presso la propria sede legale nella persona del proprio rappresentante legale/procuratore, firmatario del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

2.1 Con il presente Contratto, il Committente affida al Fornitore, che accetta, la realizzazione delle Prestazioni di Fornitura (d'ora in avanti anche solo le "Prestazioni" o la "Fornitura") consistenti in MATERIALI CDB AF e meglio descritte nell'allegato "Offerta".

Art. 3 – Corrispettivo

3.1 Il Corrispettivo per la Fornitura è pari ad Euro 2.701,35 I.V.A. esclusa.

3.2 Tale Corrispettivo si intende compensativo di tutti i magisteri occorrenti a realizzare ed eseguire la Fornitura completa, finita, a perfetta a regola d'arte, atta all'uso a cui è destinata e, se del caso, perfettamente funzionante.

3.3 Viene espressamente escluso qualsivoglia meccanismo revisionale del Corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c. Il prezzo convenuto resterà fisso ed invariabile anche in presenza di elementi straordinari e/o imprevedibili che possano potenzialmente incrementare il valore delle Prestazioni convenute a carico del Fornitore.

3.4 Le modalità di contabilizzazione del Corrispettivo di cui al presente Contratto sono disciplinate a Misura.

Art. 4 – Fatturazione e Pagamenti

4.1 Gli importi a credito del Fornitore saranno corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, non accettandosi in nessun caso tratte o ricevute bancarie, dietro l'emissione di fattura che verrà liquidata entro 90 giorni data fattura fine mese. Le modalità di fatturazione sono meglio precisate all'art. 3 delle Condizioni Generali di Fornitura. Il Fornitore si impegna a consegnare copia delle fatture quietanzate al Committente entro 7 (sette) giorni del pagamento, a comprova per la Stazione Appaltante del pagamento effettuato. Le stesse dovranno essere inviate a: fornitori@mermecste.com.

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

Testi

Art. 4A

La fatturazione relativa al presente Ordine dovrà riferirsi esclusivamente a forniture o prestazioni richieste dallo stesso evitando tassativamente di fatturare congiuntamente forniture o prestazioni effettuate a fronte di più ordini.

L'art. 1, comma 909 della Legge n.2015 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di bilancio 2018) ha disposto, con decorrenza 01-01-2019, l'obbligo di fatturazione elettronica "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano".

Le fatture devono essere inviate esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo il formato previsto per le fatture elettroniche emesse nei confronti dell'amministrazione pubblica (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).

Il portale fornitori non è funzionale alla gestione fatture. Le fatture vanno inviate direttamente allo SDI con indicazione del numero d'ordine ed il numero di entrata merce.

La mail dell'amministrazione cui inviare le fatture di cortesia o in regime forfettario per i soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica è la seguente: fornitori@mermecste.com.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riportate il processo amministrativo delle fatture e il correlato pagamento potrà subire ritardi. L'emissione di ciascuna fattura potrà avvenire solo dopo verifica e rilascio di benestare scritto da parte del personale MERMEC STE SRL a ciò preposto.

Le fatture elettroniche in formato XML devono essere compilate secondo le istruzioni operative di seguito indicate ovvero mediante la compilazione dei seguenti campi, qualora non già effettuato:

1. Id Documento valorizzato con il numero dell'Ordine di acquisto (OdA)

2. Numero Ddt valorizzato con il numero del Documento di Trasporto - ove applicabile

3. Data Ddt valorizzato con la data del Documento di Trasporto

5. CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) - ove applicabile

6. Codice commessa ove fosse presente un progetto finanziato o di una convenzione

7. Numero di entrata merci (EM) o Service Entry Sheet (SES), da richiedere via mail al richiedente del bene o del servizio. Questo numero rappresenta l'autorizzazione per il fornitore a emettere la fattura

8. Indicazione delle condizioni di pagamento e IBAN, specificando laddove applicabile il conto corrente di corrispondenza dedicato alla ricezione dei pagamenti in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Inoltre, specificare ove il pagamento fosse già stato effettuato.

Vi precisiamo inoltre che,

• In caso di mancanza di uno dei suddetti elementi la fattura sarà rinviata al fornitore e non sarà possibile procedere al pagamento fino alla ricezione di una fattura correttamente emessa.

• Non sarà accettata una fattura riferita a più ordini di acquisto se anche solo uno di questi contiene CIG e/o CUP. In tal caso sarà richiesta emissione di nota di credito con conseguente emissione della fattura corretta.

• Le richieste di variazioni IBAN saranno considerate solo se comunicate via PEC all'indirizzo acquisti.mermecste@legalmail.it e corredate da richiesta formale da parte del legale rappresentante, accompagnate da attestazione della banca.

Art. 5 - Oneri specifici a carico del Fornitore NON APPLICABILE AL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 6 - Oneri a carico del Committente NON APPLICABILE AL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 7 - Avviso di approntamento da inoltrare a:

le operazioni di collaudo finale dovranno essere svolte alla presenza del ns. personale preposto addetto e pertanto siete tenuti a notificare l'avvenuto approntamento con preavviso di 15 gg. a: FRANCESCO BARI- Tel.+393346874246; e-mail: FRANCESCO.BARI@MERMECSTE.COM - Ci riserviamo comunque la facoltà di effettuare ulteriori controlli o collaudi presso le ns. sedi e di notificarvi eventuali non conformità che dovessero risultare.

Documenti di collaudo da inoltrare a:

è obbligo del fornitore inviare i seguenti documenti che attestino che il materiale fornito è stato sottoposto a collaudo:

Dichiarazione di Conformità dei prodotti in originale (timbrata e firmata)

Scheda di Collaudo dei prodotti in originale (timbrata e firmata)

Copia bolla di trasporto

Gli stessi devono essere inviati tramite mail prima della consegna associati alla documentazione di trasporto (d.d.t.). Il ricevimento della documentazione sopraelencata è condizione necessaria per il buon esito del collaudo ed il conseguente sblocco del pagamento del materiale.

Art. 8 - Trasporto e resa

8.1 Fatte salve le operazioni di scarico a terra, il trasporto dei Beni oggetto di Fornitura è a carico del Committente.

8.2 Il trasporto dovrà avvenire in imballo tale da garantire la conservazione dei Beni oggetto di Fornitura da eventuali danneggiamenti durante le operazioni di trasporto, movimentazione e immagazzinamento.

8.3 I Beni oggetto di Fornitura dovranno essere confezionati per posizione e, sul medesimo imballo dovranno essere evidenziati i seguenti estremi di riconoscimento:

• numero di ordine d'acquisto del Committente;

• descrizione del materiale;

• unità di misura;

• quantità fornita;

• codice logistico (ove disponibile).

8.4 I documenti di trasporto del Fornitore (DDT) dovranno far esplicito riferimento alle posizioni dell'ordine del Committente, indicando per ciascuna di esse le quantità in consegna. Il ricevimento dei DDT è condizione necessaria per il conseguente sblocco del pagamento della Fornitura.

8.5 Sarà facoltà del Committente richiedere al Fornitore la custodia a titolo gratuito del materiale, per un periodo massimo di mesi 6 dalla data dell'avvenuto collaudo positivo presso la sede del Fornitore. In tali ipotesi, il Corrispettivo per i Beni forniti sarà fatturato, all'atto dell'avvenuto collaudo positivo e della presa in carico dei materiali da parte del Committente, in ragione del totale del valore del parco/lotto collaudato con esito positivo.

Nel caso in cui la richiesta di stoccaggio dovesse essere protratta oltre tale termine, verranno discussi ed eventualmente concordati gli oneri di stoccaggio relativi.

8.6 La resa è da intendersi franco destino.

Art. 9 - Termine di consegna

9.1 Il Fornitore è tenuto a consegnare la Fornitura al Committente entro il 15/04/2026 POSSIBILMENTE ANTICIPANDO al seguente indirizzo Via Rodolfo Volpe snc 67100, L'Aquila (BAZZANO).

9.2 Le Parti concordano che tale termine assuma valore essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.

9.3 Fermo quanto sopra, il Committente si riserva il diritto di modificare i programmi di consegna senza, perciò, dover riconoscere al Fornitore alcun onere aggiuntivo di qualunque tipo o natura, nei seguenti casi:

• quando sia necessario per il Committente per un ritardo attribuibile a cause di forza maggiore, come da c.c.;

• nel caso in cui il Fornitore abbia ritardato la consegna dei materiali/impianti per il prototipo, il Committente avrà il diritto di richiedere un ritardo nell'inizio delle consegne dei materiali/impianti destinati alla serie.

Art. 10 - Garanzia di buon funzionamento

10.1 Il Fornitore garantisce, per un periodo di mesi 24 dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo, che i Beni oggetto di Fornitura sono esenti da vizi, difetti, difformità o mancanze di qualità che li rendano non conformi a quanto previsto Contratto, o che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati, o che ne diminuiscano il valore, o che ne pregiudichino il buon funzionamento prestazionale.

10.2 In caso di scoperta e denuncia di vizi o difetti, sarà facoltà del Committente richiedere al Fornitore la riparazione o la sostituzione Bene o della parte di Bene risultato difettoso, restando i relativi oneri a totale carico del Fornitore, oppure di dedurre il valore del Bene o della parte di Bene risultato difettoso da quanto dovuto al Fornitore medesimo.

Art. 11 - Garanzia fideiussoria NON APPLICABILE AL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 11 ter - Pagamenti diretti

11 ter.1 Laddove - ricorrendone i presupposti normativi o contrattuali - la Stazione Appaltante dovesse procedere al pagamento diretto del Fornitore, il Committente trasmetterà alla Direzione Lavori la contabilità relativa a quanto eseguito dal Fornitore, con la specificazione del relativo importo.

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

t. 12 - Tracciabilità flussi finanziari

vs. società, quale subaffidatario dell'Impresa MER MEC STE S.r.l. nell'ambito del contratto da quest'ultima sottoscritto con RFI e identificato dal codice CIG: 9029146EFA - CIG derivato: A0018D1B79 - CUP: 4E21003600001 assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

vs. società, si impegna a dare immediata comunicazione a MER MEC STE S.r.l. ed alla Prefettura dove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

vs. società, è obbligata ad inserire, negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a quanto costituisce oggetto del presente ordine, un'apposita clausola del medesimo tenore della presente con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010. MER MEC STE S.r.l. avrà il diritto di verificare che i contratti sottoscritti con detti subcontraenti sia inserita a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla predetta legge.

aggiunta a quanto già previsto nel presente Ordine e nei documenti contrattuali allegati o richiamati, costituisce altresì causa di risoluzione la violazione da parte della società delle disposizioni di cui all'art. 3 della n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare la violazione dell'obbligo in capo al medesimo di eseguire le transazioni inerenti il presente ordine avvalendosi esclusivamente di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

agamenti in favore della società Metallurgica Bresciana S.p.A. saranno effettuati esclusivamente a mezzo di bonifici bancari sulle seguenti coordinate:

codice IBAN: IT97D010051120000000003465

vs. società dichiara che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente sono i Sig.ri.:

Jome LUCA Cognome FACCHINETTI Codice Fiscale FCCLCU77T01A2460

Jome CRISTINA Cognome BONETTI Codice Fiscale BNTCST82R48B157F

t. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il presente ordine, nonché gli eventuali subcontratti che ne dovessero derivare, ove consentiti ed autorizzati in conformità alle previsioni di legge e di contratto, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici dal Codice antimafia di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. e dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 13 ottobre 2014, i richiami al D.L. n. 629/1982, convertito dalla Legge n. 726/1982, al D.P.R. n. 490/1994, nonché al D.P.R. n. 252/1998 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. n. 159/2011.

L'offeritore si impegna, quindi, ad assumere, a proprio carico, ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dal COMMITTENTE con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'OPERA, delle prestazioni daempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

La risoluzione automatica dell'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per colpa del fornitore, interviene e si verifica in caso di positivo accertamento antimafia effettuato ad opera delle competenti Autorità nelle forme previste dal D.Lgs n. 159/2011 in capo al fornitore sia prima che successivamente alla stipula del presente ordine.

L'offeritore accetta integralmente ed espressamente tutte le prescrizioni contenute nel PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, dichiarando di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio in esso contenuto nell'art. denominato SANZIONI, nonché la possibilità di revoca o risoluzione dell'ordine nel caso di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

Secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità tra la Prefettura UTG competenti, CLIENTE e COMMITTENTE, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste, il CONTRAENTE s'impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed a comunicare al COMMITTENTE/CLIENTE, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei LAVORI/FORNITURE oggetto del presente ordine di acquisto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di fornitura/lavori oggetto del presente ordine di acquisto.

L'offeritore s'impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al COMMITTENTE ed al CLIENTE, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Infine sopra indicati il fornitore si obbliga ad assumere ogni opportuna misura organizzativa anche attraverso ordini di SERVIZIO al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

L'inosservanza dei suddetti obblighi sarà valutata dal COMMITTENTE ai fini della risoluzione dell'ordine di acquisto.

ausole di accettazione Protocollo di Legalità:

L'offeritore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di cui al vigente Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 22 novembre 2012, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti e si obbliga a restituire copia della suindicata documentazione sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Al dettaglio:

ausola n. 1

sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 22 novembre 2012 dalla stazione appaltante con le Prefetture dell'Umbria e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ausola n. 2

sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a terminate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

ausola n. 3

sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

ausola n. 4

sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, che una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ausola n. 5

sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

ausola n. 6

sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni specialistiche.

ausola n. 7

sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo, comunque, il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

ausola n. 8

sottoscritta impresa, espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

Il caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

t. 14 – Responsabili

Impegno MER MEC STE S.r.l.:

ing. Angelo Miniello cell. 3456316849 - email: angelo.miniello@mermecste.com (PM)

ing. Francesco Bari cell. 334.6874246 - email: francesco.bari@mermecgroup.com (PM)

t. 15 - Deroghe a Condizioni Generali

LA VALIDITA' DEL PRESENTE ORDINE E' SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DA PARTE VOSTRA DELLE "CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DEL GRUPPO MER MEC" E DALLE SEGUENTI CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA" NONCHÉ DI EVENTUALI ED ULTERIORI DOCUMENTI CHE DOVESSERO ESSERE ALLEGATI.

In caso di conflitto o incompatibilità tra i documenti suddetti, le Condizioni particolari d'ordine prevarranno sulle Condizioni Generali di acquisto sopracitate.

t. 16 – Documenti Contrattuali

1.1 Costituiscono parte integrante del presente Contratto, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura, i seguenti documenti:

1.1.1 raccobilità;

1.1.2 protocollo intesa Perugia e Terni;

1.1.3 protocollo l'Acquila;

1.1.4 protocollo Rieti;

1.1.5 offerta;

1.2 Il Fornitore dichiara espressamente di ben conoscere di accettare in ogni loro parte i predetti documenti ed elaborati.

1.3 Nel caso in cui emerga un contrasto tra più disposizioni contenute in diversi allegati contrattuali, tale contrasto dovrà essere risolto facendo prevalere l'interpretazione del documento più favorevole al mittente.

1.4 Il presente Contratto (da intendersi come l'insieme di tutti i documenti contrattuali sopracitati) prevale anche sulla eventuale offerta del Fornitore, qualora allegata.

sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e accettato specificamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Particolari di Fornitura, approvandole espressamente: artt. 3, 4, 9, 11.

t. 17 - Accettazione

Il presente ordine dovrà essere debitamente timbrata e controfirmata per accettazione ed essere restituita entro 5 giorni dalla data di ricevimento alla MER MEC STE SRL Direzione Acquisti – Viale Monza, 8 - 20128 MILANO (MI).

Il mittente al portale web fornitori ARIBA, il fornitore provvede in autonomia a caricare copia controfirmata del presente contratto in formato elettronico sul portale ordini fornitori, come da Manuale inviato al fornitore.

LA PARTE NOSTRA SI RITIENE NON VALIDA QUALSIASI CLAUSOLA DA VOI APPOSTA SULLA CONFERMA D'ORDINE.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

t. 1 - Definizioni

Le presenti definizioni trovano applicazione tanto per i sostantivi utilizzati nelle Condizioni Particolari di Fornitura, ove non ulteriormente specificati, quanto per quelli utilizzati nelle Condizioni Generali di Fornitura. Il mittente: MER MEC STE S.r.l.

Il fornitore: l'Operatore Economico che stipula il presente Contratto di Fornitura

Il contratto: congiuntamente il Fornitore ed il Committente;

Il cliente Appaltante: l'ente che ha commissionato al Committente la realizzazione di un'Opera (dante causa del Committente);

Il cliente: il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella Filiera, oltre l'appaltatore, tutte le imprese firmatarie di contratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali;

Il contratto: l'insieme delle obbligazioni scaturenti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, dalle Condizioni Particolari di Fornitura, nonché dagli ulteriori eventuali documenti ad essi allegati;

Il contratto o Prestazioni: consiste nell'approvvigionamento dei materiali e nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto stipulato tra il Fornitore e il Committente;

Il contratto: comprendono tutti i beni che costituiscono oggetto dell'Ordine

Il contratto: sono tutti quei materiali/manufatti di produzione, lavorazione, trasformazione, posa in opera e di apporto, nonché i materiali d'uso necessari per l'esecuzione della Fornitura;

Il contratto: attività costituente l'oggetto dell'Appalto e per la cui esecuzione occorre la prestazione del Fornitore;

Il contratto: il Committente, le Controllate e i suoi e i loro rispettivi direttori/amministratori, funzionari e dipendenti (compreso il personale di agenzia) ed esclude qualsiasi membro del Gruppo Fornitore.

Il contratto: indica il Fornitore, i suoi subcontraenti e subappaltatori a qualsiasi livello, le sue e le loro Controllate, i suoi e i loro direttori/amministratori, funzionari e dipendenti (compreso il personale di agenzia), ma non include alcun membro del Gruppo Committente.

Il contratto: si intende ciascun proprietario (socio o azionista) del Fornitore, ciascun membro del consiglio di amministrazione del Fornitore, ciascun funzionario o dirigente del Fornitore, ciascun soggetto che sia proprietario effettivo del Fornitore o ciascun soggetto che sia in grado di esercitare il controllo sul Fornitore tramite qualunque accordo, e ciascun soggetto (dipendenti e consulenti) che lavora per il Fornitore che sia responsabile in via principale delle operazioni e/o attività ai sensi del presente Contratto.

Il contratto: si intende:

Il contratto: chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;

Il contratto: chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio od organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i dipendenti di "national oil companies"), (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;

Il contratto: qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica amministrazione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Il contratto: indica un pagamento non ufficiale effettuato ad un Pubblico Ufficiale al fine di accelerare, favorire e, in generale, facilitare lo svolgimento delle attività di routine.

Il contratto: indica il coniuge del Pubblico Ufficiale; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i cugini di primo grado del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i cugini di primo grado del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

t. 2 - Oggetto del contratto

1. Le obbligazioni contrattuali comprendono la perfetta realizzazione, consegna, e, ove previsto dalle Condizioni Particolari, la posa in opera dei Beni oggetto della Fornitura descritta nel Contratto, che dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa vigente e in conformità a tutti i documenti contrattuali.

t. 3 – Contabilizzazione e Fatturazione

1. Il Fornitore al completamento della Fornitura effettuata emetterà fattura solo dopo aver ricevuto dal Committente il benestare alla Entrata Merci/Service Entry Sheet (EM/SES) che dovrà riportare come data quella di effettiva consegna dei Beni oggetto della Fornitura.

2. Ove il Committente non provveda tempestivamente all'emissione dell'EM/SES (come sopra descritto) il Fornitore dovrà tempestivamente attivarsi per ottenere il predetto EM/SES ed emettere la relativa fattura entro i termini previsti dalla vigente legislazione fiscale. La fattura emessa in assenza dell'EM/SES sarà soggetta alle necessarie verifiche e decisioni da parte delle funzioni riceventi del Committente, al fine di ottenere l'EM/SES e/o contestare la Fornitura eseguita.

3. L'EM/SES sarà autorizzato esclusivamente qualora il Fornitore abbia fornito la documentazione di qualifica richiesta dal Committente.

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

- 3.4 A fronte di ogni singolo EM/SES, il Fornitore dovrà emettere la corrispondente fattura che dovrà riportare obbligatoriamente almeno le informazioni di cui al successivo 3.9 (fatto salvo quanto altro citato negli ulteriori documenti contrattuali e quanto previsto dalla normativa fiscale vigente).
- 3.5 La fatturazione relativa al presente Contratto dovrà riferirsi esclusivamente a Forniture o Prestazioni richieste dallo stesso evitando tassativamente di fatturare congiuntamente Forniture o Prestazioni effettuate a fronte di più contratti.
- 3.6 L'art. 1, comma 909 della Legge n.2015 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di bilancio 2018) ha disposto, con decorrenza 01/01/2019, l'obbligo di fatturazione elettronica "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano"; pertanto, le fatture devono essere inviate esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo il formato previsto per le fatture elettroniche emesse nei confronti dell'amministrazione pubblica (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).
- 3.7 Il portale fornitori non è funzionale alla gestione fatture. Le fatture vanno inviate direttamente allo SDI con indicazione del numero d'ordine ed il numero di entrata merce. Per qualsiasi informazione in merito è necessario contattare fornitori@mermecste.com
- 3.8 Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riportate, il processo amministrativo delle fatture e il correlato pagamento potrà subire ritardi non imputabili al Committente e per i quali lo stesso viene sin d'ora mallevato dal Fornitore, con contestuale rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.
- 3.9 L'emissione di ciascuna fattura potrà avvenire solo dopo verifica e rilascio di benessere scritto da parte del personale del Committente a ciò preposto; sulla fattura devono comunque essere riportati i seguenti riferimenti:
- la data e numero di ordine d'acquisto del Committente;
 - Il numero di SES (Service Entry Sheet) o di Entrata merci;
 - i codici CUP e CIG qualora applicabili;
 - la data e il numero di autorizzazione al subaffidamento del cliente (se prevista);
 - Il n° di contratto del cliente;
 - il numero del documento giustificativo della Applicabile (DDT, Verbale di collaudo, ecc.);
 - quantità/importi unitari e totali presenti nell'EM/SES.
- 3.10 In caso di mancanza di uno dei suddetti elementi la fattura sarà rimessa al Fornitore per le necessarie integrazioni.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del Contratto

- 4.1 Il Fornitore realizzerà la Prestazione, con propria organizzazione di mezzi, svolgendo ogni attività necessaria, opportuna, utile o funzionale alla predisposizione, organizzazione e gestione delle attività necessarie all'esecuzione della Fornitura, in piena autonomia e con gestione a proprio rischio.
- 4.2 In particolare, il Fornitore dovrà adempiere ad ogni onere strumentale all'esecuzione a regola d'arte della Fornitura.

Art. 4 bis – Varianti in corso d'opera

- 4 bis.1 In sede esecutiva verranno riconosciute esclusivamente le modifiche determinate da varianti progettuali (tanto in aumento, quanto in diminuzione) richieste espressamente dalla Stazione Appaltante, o comunque ritenute utili dal Committente ai fini della migliore realizzazione dell'Opera.
- 4 bis.2 Il Fornitore riconosce al Committente l'insindacabile facoltà di introdurre nelle Prestazioni varianti anche in misura superiore a quanto previsto dagli artt. 1659, 1660, 1661 c.c., nella misura in cui queste dovessero essere richieste dalla Stazione Appaltante, senza che per tale ragione lo stesso Fornitore possa trarre motivo di avanzare pretese di compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura o specie non stabiliti dal Contratto. Qualora invece la variante sia formulata spontaneamente dal Committente nell'interesse della buona riuscita dell'Opera, le modifiche alla tipologia e alla quantità delle Prestazioni potranno essere ordinate fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore economico del Contratto (c.d. "quinto d'obbligo").
- 4 bis.3 Le varianti introdotte ai sensi del paragrafo che precede saranno compensate (o detratte, in caso di varianti in diminuzione), anche nell'ipotesi in cui siano superati i limiti di cui all'art. 1661 c.c., applicando i prezzi unitari netti di cui all'allegato Offerta. In mancanza di una specifica voce di prezzo troverà applicazione, se possibile, il prezzo concordato per attività analoghe. Qualora non risultasse possibile individuare una voce di prezzo applicabile analogicamente, le Parti negozieranno in buona fede l'analisi di un nuovo prezzo, da recepirsi in apposito processo verbale.
- 4 bis.4 Il Fornitore riconosce del pari al Committente l'insindacabile facoltà di scorporare Prestazioni contemplate nel presente Contratto, senza che, per tale motivo il Fornitore stesso possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di qualsiasi tipo o natura; in tal caso il Corrispettivo a corpo verrà ridotto sulla base delle Prestazioni scorporate, applicando i parametri previsti nell'allegato Offerta.
- 4 bis.5 Tutte le varianti e/o aggiunte, richieste in sede esecutiva e non previste nei documenti originali, troveranno accoglimento in apposito Atto Aggiuntivo al Contratto, che il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione, o motivato dissenso, entro 5 giorni dalla trasmissione formale. Oltre il limite del quinto del valore del Contratto, il Committente deve darne previa comunicazione al Fornitore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare o meno. Qualora il Fornitore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare le Prestazioni in variazione alle medesime condizioni del contratto in essere. Fermo restando la facoltà per il Committente di ordinare l'avvio delle Prestazioni in variazione, anche nelle more della formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo, mediante apposito Ordine di Servizio. In mancanza, non verrà riconosciuto al Fornitore alcun compenso aggiuntivo.
- 4 bis.6 Parimenti, le semplici variazioni di modalità esecutiva della Fornitura, anche se più onerose rispetto a quelle originariamente previste, non potranno determinare alcuna variazione del prezzo concordato, ove non risultino precedentemente concordate per iscritto con il Committente, e non sia stato concordato il relativo prezzo aggiuntivo.

Art. 6 – Riserve

- 6.1 Il Fornitore è tenuto, a pena di decadenza, a segnalare mediante lettera raccomandata (o comunicazione a mezzo pec) indirizzata al Committente, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi, ogni evento che costituisca causa di richiesta di corrispettivi diversi o maggiori rispetto a quelli di Contratto, di ristoro di maggiori oneri e danni, con contestuale – sempre a pena di decadenza – dettagliata indicazione delle ragioni su cui la richiesta si fonda, nonché esplicitazione e quantificazione provvisoria dei corrispettivi maggiori e/o diversi e/o dei maggiori oneri e/o danni.
- 6.2 In caso di fatti continuativi, l'onere della richiesta decorre, a pena di decadenza, dalla data in cui il Fornitore ha avuto iniziale conoscenza dell'evento produttivo del danno.
- 6.3 In ogni caso, laddove il Fornitore desiderasse formulare domanda per il riconoscimento di maggiori oneri e fermo restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, dovrà sottoscrivere i documenti contabili con riserva entro 5 giorni dalla presentazione degli stessi e contestualmente restituire gli stessi al servizio contabilità del Committente. Nei successivi 10 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dei documenti contabili, il Fornitore dovrà esplicitare e quantificare le proprie riserve mediante lettera raccomandata a.r. (o comunicazione a mezzo P.E.C.) indirizzata al Committente.
- 6.4 Qualora uno degli adempimenti o dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo non venisse rispettato, il Fornitore decadrà dal diritto di pretendere qualsivoglia riconoscimento di maggiori oneri, danni o risarcimenti. Conseguentemente si avranno per accertati i fatti registrati sull'EM/SES e il Fornitore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo eventuali domande che si riferiscono ai fatti e quantità registrati sull'EM/SES, medesimo, quindi anche di protestare riserve.
- 6.5 La quantificazione dei maggiori e/o diversi corrispettivi, oneri e/o danni dovrà essere aggiornata con la formalità di cui ai precedenti commi, sempre a pena di decadenza, ad ogni sottoscrizione dell'EM/SES, sino alla cessazione del fatto continuativo stesso.
- 6.6 Il Fornitore è tenuto – sempre a pena di decadenza e anche laddove non sia necessario aggiornare le quantificazioni – a confermare espressamente in occasione di ogni successiva sottoscrizione dei documenti contabili, nonché in sede di sottoscrizione della contabilità finale, le riserve o domande formulate in precedenza. Le riserve o domande non espressamente confermate si intendono rinunciate.
- 6.7 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del Committente, né costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della Fornitura.
- 6.8 In caso di controversie, contestazioni, richieste, comunque relative all'esecuzione della Fornitura, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essa, il Fornitore non avrà diritto di sospendere le Prestazioni, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. Il Fornitore resterà tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Committente, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione di quanto commissionato e ciò sotto pena di risoluzione del Contratto e del risarcimento di tutti gli eventuali danni che dovessero derivare.

Art. 7 – Penali

- 7.1 Per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna di cui alle Condizioni Particolari, quando tale ritardo sia imputabile al Fornitore, questo dovrà corrispondere al Committente una penale giornaliera che sarà pari, salvo diverso valore pattuito, all'1‰ (uno per mille) del Corrispettivo. Fermo ed im pregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
- 7.3 Il Committente notificherà per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali ed è autorizzato a trattenere gli importi derivanti dalla loro applicazione sul pagamento del Corrispettivo; tali importi, verranno riaccreditati al Fornitore soltanto nell'ipotesi in cui questi abbia recuperato i ritardi accumulati nei 30 giorni successivi il loro verificarsi. In caso contrario le penali saranno definitivamente acquisite dal Committente.
- 7.4 L'ammontare complessivo delle penali cumulate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo contrattuale netto. Al raggiungimento di tale soglia, il Committente avrà piena facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 7.5 Rimane salvo ed im pregiudicato, ai sensi dell'art. 1382 c.c., il diritto del Committente al risarcimento del danno ulteriore.

Art. 8 – Maestranze

Applicabile nel caso in cui unitamente alla fornitura venga prevista altresì la posa in opera dell'oggetto di fornitura.

- 8.1 Il Fornitore, per l'esecuzione del Contratto, impiegherà personale regolarmente assunto in conformità alle leggi del lavoro e alle norme contrattuali collettive di tempo in tempo vigenti in regola con le posizioni assicurative, previdenziali e fiscali del settore di appartenenza e ad ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori dipendenti, assicurando ad essi (quale che ne sia la qualifica) il trattamento economico e normativo minimo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti al tempo del Contratto. In particolare, il Fornitore verserà puntualmente e integralmente le ritenute fiscali sui redditi di lavoro, nonché tutti i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle norme di legge e di contratto di tempo in tempo applicabili in relazione a ciascuno degli Ausiliari.
- 8.2 Qualora, per l'esecuzione del Contratto, il Fornitore si avvallesse di lavoratori non dipendenti, tali lavoratori dovranno essere comunque vincolati da forme di collaborazione conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche, fermo restando che eventuale personale a distacco presso il Fornitore non dovrà superare la percentuale del 20% del suo organico medio impiegato nel Cantiere e che in ogni caso è tassativamente vietato al Fornitore distaccare maestranze assunte all'estero, ivi compresi i paesi dell'Unione Europea.
- 8.3 In merito a tutti gli aspetti di cui ai punti che precedono, il Fornitore è tenuto a fornire al Committente, prima dell'inizio delle Prestazioni, ogni idonea documentazione relativa all'effettivo adempimento degli obblighi suddetti, secondo quanto di tempo in tempo stabilito per legge e comunque con modalità tali da consentire al Committente di avere piena conferma della effettività e correttezza di tali adempimenti.
- 8.4 In particolare, il Fornitore fornirà al Committente, prima dell'inizio dei Lavori, e successivamente a seguito di richiesta del Committente:

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - copia della documentazione di avvenuta denuncia di inizio Lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (per lavori di durata superiore ai 15 gg continuativi);
 - copia del Certificato di C.C.I.A.A.;
 - comunicazione di assunzione al centro per l'impiego di competenza (per le maestranze che opereranno in Cantiere).
- 8.5 Il Fornitore dovrà consegnare mensilmente la seguente documentazione:
- aggiornamento personale impiegato;
 - copia delle ricevute dei versamenti effettuati agli istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per attestare le generalità e la regolarità contributiva (mod. F24, mod. DM10, versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile / Artigiana);
 - D.U.R.C. in corso di validità;
 - su specifica richiesta del Committente, le buste paga quietanziate delle Maestranze impiegate dal Fornitore nell'esecuzione delle Prestazioni.
- 8.6 Il mancato adempimento di quanto previsto nel presente articolo, ivi incluso il mancato pagamento delle retribuzioni delle Maestranze, comporterà il diritto del Committente di sospendere il pagamento di ogni eventuale Corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione della Fornitura, per tutto il tempo durante il quale permarrà tale mancato adempimento, con facoltà del Committente di poter chiedere altresì la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno.
- 8.7 Allo stesso modo qualora dall'esame della documentazione prodotta ai sensi del presente articolo risultasse che le Maestranze non sono in regola con le prescrizioni normative, il Committente potrà chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno.
- 8.8 Tutte le maestranze di cui si avvale il Fornitore per la realizzazione delle opere di propria pertinenza, dovranno presentare all'Ufficio competente del Committente, prima dell'inizio dei Lavori, la documentazione richiesta (fotocopia della carta d'identità e, in caso di lavoratore straniero, copia del permesso di soggiorno o della richiesta).
- 8.9 Resta in ogni caso inteso che il Committente potrà sostituirsi al Fornitore nell'esecuzione dei pagamenti delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi (inclusi quelli a favore della Cassa Edile) nonché di ogni ulteriore importo a qualsiasi titolo dovuto in favore dei dipendenti in forza delle normative vigenti, in misura non eccedente la parte di Corrispettivo ancora dovuto al Fornitore, compensando le somme pagate con i crediti del Fornitore rivenienti dal Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno e la facoltà di risolvere o recedere dal contratto.
- 8.10 Come previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 le Maestranze saranno individuate a mezzo di segni distintivi esterni che verranno loro forniti dal Fornitore; in particolare il Fornitore dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ragione sociale del Fornitore).
- 8.11 La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, lettera u), del D. Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del relativo committente.
- 8.12 Il Fornitore rimane pienamente ed unicamente responsabile del rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo anche da parte di eventuali subcontraenti coinvolti nell'esecuzione dei Lavori.

Art. 9 – Adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori

Applicabile nel caso in cui unitamente alla fornitura venga prevista altresì la posa in opera dell'oggetto di fornitura.

9.1 Il Fornitore sarà tenuto a dare piena e tempestiva attuazione agli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii..

9.2 A tal proposito il Fornitore dichiara che sono da ritenersi valide e veritiere tutte le informazioni inserite nell'Idoneità Tecnico Professionale facente parte integrante del presente contratto se pur non allegata allo stesso e comunque disponibile agli archivi.

9.3 Il Fornitore dovrà inoltre nominare uno o più Preposti (formati ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008) durante lo svolgimento di tutte le Opere: tali figure avranno il compito di coordinare le maestranze in termini di sicurezza.

9.4 Inoltre, con la firma del presente Contratto, il Fornitore dichiara di ricevere copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo ai lavori descritti in premessa.

9.5 Il Fornitore provvederà a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, conforme al P.S.C. di cui al paragrafo precedente, ed a consegnarlo (in triplice copia) al Committente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle proprie lavorazioni (art. 101 del D. Lgs. 81/2008).

9.6 È onere del Fornitore controllare, prima del loro uso, le opere provvisorie messe a disposizione dal Committente o da altra impresa esecutrice, per verificare l'integrità delle stesse. Il Fornitore si asterrà altresì dal rimuovere o modificare tali opere provvisorie al fine di non mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e dei lavoratori di altre imprese esecutrici.

9.7 Il Fornitore è tenuto a dotare le proprie maestranze di dispositivi di protezione individuale (elmetto, scarpe, guanti, occhiali, cinture di sicurezza ecc.) ed a verificarne il debito utilizzo.

9.8 Indipendentemente dal verificarsi di un infortunio, qualora il Committente rilevi il mancato adempimento di qualsivoglia disposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, avrà facoltà di comminare al Fornitore una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempimento, cumulabile sino ad un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, al netto dell'IVA. Tale penale potrà essere duplicata nel caso di reiterazione di un inadempimento già segnalato in precedenza al Fornitore.

9.9 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di eventuali subcontraenti coinvolti dal Fornitore nell'esecuzione dei Lavori. Quest'ultimo rimane quindi unico ed esclusivo responsabile del rispetto da parte degli eventuali subcontraenti di tutte le previsioni di cui al presente articolo.

Art. 10 - Assicurazione

10.1 Il Fornitore dovrà dimostrare, all'atto dell'inizio della Prestazione, di essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), che copra altresì ogni danno alle proprie attrezzature, impianti, mezzi di trasporto impiegati nei Cantieri. La polizza dovrà prevedere i massimali per sinistro, per persona e per danni a cose, per gli importi che saranno ritenuti congrui dal Committente. Resta espressamente inteso che anche ogni scoperto e/o franchigia di polizza rimarrà esclusivamente a carico del Fornitore.

10.2 In ogni caso il Fornitore sarà esclusivo responsabile, con ciò espressamente sollevando il Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo, di tutti i danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, al Committente, alla Stazione Appaltante e ad altri soggetti terzi a causa dell'esecuzione del presente Contratto.

10.3 Le Polizze assicurative dovranno comprendere una clausola con la quale la Compagnia estende la qualifica di terzi al Committente, alla Stazione Appaltante, alla D.L. e ai relativi dipendenti.

10.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo il Committente potrà chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 11 – Interessi moratori

11.1 Le Parti stabiliscono che il tasso degli interessi moratori da applicarsi nel caso di ritardo pagamento è fissato nel tasso legale di interesse (art. 1284 comma 1 c.c.).

11.2 Le Parti stabiliscono altresì che gli interessi moratori, come sopra convenuti, iniziano a decorrere solo a seguito del ricevimento di formale diffida ad adempiere, comunicata a mezzo raccomandata a/r.

11.3 Per effetto di quanto convenuto nelle clausole 11.1 e 11.2, le Parti escludono espressamente l'applicazione degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 e ss. mm. ii..

Art. 12 - Certificazioni

12.1 I Materiali forniti e/o impiegati, devono rispettare, ove applicabile, quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 305/2011 come recepito dal D. Lgs. 106 del 16.6.2017.

12.2 In relazione ai Materiali forniti e/o impiegati, il Fornitore dovrà produrre, prima della consegna o al più tardi entro il giorno successivo, la documentazione attestante la corrispondenza degli stessi alla predetta normativa (DoP: "Dichiarazione di Prestazioni" e marcatura CE), ove applicabile.

12.3 Analogamente, qualora il Fornitore sia tenuto (ai sensi di normative vigenti o disposizioni amministrative) a rilasciare qualsiasi tipo di certificazione in ordine ai Lavori eseguiti, quest'ultima dovrà essere allegata alla comunicazione di ultimazione della Fornitura in caso di inadempimento il Committente potrà sospendere ogni pagamento in attesa della loro consegna.

12.4 Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà, il diritto del Committente di provvedere all'immediata sostituzione dei Materiali non conformi, con altro materiale e/o manufatto corrispondente alla predetta normativa con addebito al Fornitore di tutti i conseguenti maggiori costi ed oneri, diretti ed indiretti, derivanti.

12.5 Il Fornitore consente fin d'ora al Committente di effettuare verifiche ai fini della valutazione di conformità ai requisiti della norma SA 8000 ("Social Accountability"), rendendosi altresì disponibile a implementare azioni di miglioramento, qualora ritenute necessarie dal Committente medesimo. Parimenti il Fornitore si impegna a comunicare senza ritardo al Committente il verificarsi di ogni situazione non conforme eventualmente rilevata presso i propri subcontraenti.

Art. 13 – Responsabilità del Fornitore

13.1 Principio di Responsabilità

13.1.1 Il Fornitore sarà ad ogni effetto responsabile, nei confronti del Committente, nonché di ogni terzo, della corretta e regolare esecuzione della Fornitura, e, ove unitamente alla fornitura venga prevista altresì la posa in opera dei prodotti oggetto di fornitura, dell'attività delle Maestranze; e ciò anche con riguardo a qualsivoglia danno dagli stessi procurato a cose o persone.

13.1.2 Il Fornitore sarà altresì tenuto a manlevare il Committente dal pagamento di eventuali somme che quest'ultimo fosse chiamato a versare o fosse stato costretto a versare a titolo risarcitorio e/o indennitario alla Stazione Appaltante e/o a terzi per effetto di azioni legali, reclami e qualsivoglia altra pretesa da questi ultimi promossi in relazione alla Fornitura eseguita dal medesimo Fornitore. In tali casi e a garanzia dei propri diritti, il Committente avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo fin tanto che la vertenza insorta non sia stata definita.

13.2 Azione di Regresso

13.2.1 Il Committente, nei limiti in cui risponde verso la Stazione Appaltante dei Lavori appaltati, ha azione di regresso nei confronti del Fornitore per fatti ad esso imputabili ai sensi dell'art. 1670 c.c.

13.3 Rinuncia alla tutela possessoria

13.3.1 Nel caso di dichiarata risoluzione del Contratto o di recesso ai sensi dei successivi artt. 15 e 16, sia in ogni caso di insorta o insorgenza controversia tra le Parti, il Fornitore rinuncia, ogni eccezione rimossa, ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza che le possano eventualmente competere per la sua qualità di codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente a questo Contratto.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

14.1 Oltre ai casi espressamente previsti negli articoli precedenti, ove qui di seguito non riportati, il Committente potrà immediatamente ed unilateralmente dichiarare il Contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

fatto salvo ogni ulteriore diritto nel caso:

1. in cui si verificano eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Fornitore, tali da porre in evidente pericolo l'adempimento delle prestazioni contrattuali;
2. in caso di mancato avvio delle Prestazioni nei termini previsti;
3. in caso di ritardo per fatto imputabile al Fornitore protratto nell'esecuzione delle Prestazioni per oltre 30 giorni rispetto ai termini previsti dalle Condizioni Particolari o nell'Offerta;
4. in caso di frode o negligenza grave da parte del Fornitore;
5. in caso di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle attività, per pendenza di contestazioni giudiziarie o arbitrarie;
6. in caso di violazioni gravi della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. in cui il Fornitore non presenti copia del certificato DURC prima del Noleggio e/o non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
8. in caso di violazione del codice etico del Committente;
9. in caso di dichiarazioni mendaci, con riferimento a quanto attestato con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
10. nel caso in cui venisse emessa nei confronti del Contraente una informazione antimafia interdittiva, o qualsivoglia altro provvedimento di interdizione alla contrattazione con la P.A.;
11. violazione delle disposizioni in materia di divieto di cessione dei crediti e/o in materia di cessione del Contratto;
12. inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
13. in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
- 14.2 Nel caso di risoluzione spetterà al Fornitore soltanto il pagamento delle Prestazioni eseguite, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni (o della differenza incrementale di costo) che il Committente dovesse subire per far completare la Fornitura da altre ditte, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Fornitore.
- 14.3 All'atto della risoluzione del contratto il Fornitore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei Beni nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà del Committente rilevare, totalmente o parzialmente, a sua insindacabile discrezione, i materiali, gli utensili e quant'altro del Fornitore, corrispondendo un compenso secondo il valore di mercato al momento dello scioglimento del Contratto.

Art. 15 - Recesso unilaterale

- 15.1 Il Committente potrà recedere dal Contratto con preavviso scritto di 15 (quindici) giorni di calendario.
- 15.2 Il Committente potrà recedere dal Contratto senza obbligo di preavviso qualora per qualsiasi motivo venga meno il contratto con la Stazione Appaltante o comunque lo stesso imponga delle varianti all'opera tali che, a insindacabile giudizio del Committente, rendano opportuna la cessazione del Contratto.
- 15.3 Il Committente potrà recedere dal Contratto, con effetto immediato, in qualunque momento, previa semplice comunicazione scritta, in presenza di una giusta causa, intendendosi per tale una qualunque causa, di qualsivoglia natura e tipo, che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; una causa dunque che, a titolo esemplificativo, incida irrimediabilmente sul vincolo fiduciario e/o sulla esatta esecuzione del Contratto.
- 15.4 Nei casi di recesso descritti ai precedenti paragrafi 15.2 e 15.3 (c.d. "recesso per giusta causa"), in parziale deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., il Committente rimborserà al Fornitore soltanto l'importo dei Lavori eseguiti e le spese documentate (comunque attinenti alla realizzazione dell'Opera) fino a quel momento sostenute (ad esclusione dei materiali e delle forniture eventualmente prodotti ma non ancora approvvigionati in Cantiere). Rimane fermo ed impregiudicato l'obbligo per il Fornitore di rimborsare eventuali danni arrecati al Committente.
- 15.5 Nel caso di recesso descritto al precedente paragrafo 15.1 (c.d. "recesso potestativo"), in parziale deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., il Committente rimborserà al Fornitore l'importo dei Lavori eseguiti e le spese documentate (comunque attinenti alla realizzazione dell'Opera) fino a quel momento sostenute (ad esclusione dei materiali e delle forniture eventualmente prodotti ma non ancora approvvigionati in Cantiere), oltre al 5% dell'importo dei Lavori ineseguiti a titolo di indennizzo per il mancato guadagno. Rimane fermo ed impregiudicato l'obbligo per il Fornitore di rimborsare eventuali danni arrecati al Committente.
- 15.6 Il Fornitore non avrà titolo per recedere dal presente Contratto, per nessun motivo.

Art. 16 - Verifiche Antimafia

- 16.1 Laddove il Fornitore non risulti iscritto presso l'elenco provinciale di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) o l'importo del presente Contratto sia superiore alla soglia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ss. mm. ii., il presente Contratto viene dalle Parti sottoscritto in pendenza dell'ottenimento della documentazione antimafia richiesta in ottemperanza al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 16.2 Conseguentemente, l'efficacia del Contratto è espressamente sottoposta alla condizione risolutiva dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Committente e della Direzione Lavori a seguito dell'ottenimento della documentazione antimafia. Pertanto, qualora a seguito dell'inoltro della richiesta della documentazione in parola dovesse risultare a carico del Fornitore la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia, ovvero la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del Fornitore medesimo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 91 del Codice Antimafia, il presente Contratto si intenderà cessato di efficacia e risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c. e seguenti.
- 16.3 Nel caso in cui il presente Contratto venisse risolto ai sensi e per gli effetti del precedente paragrafo, al Fornitore sarà applicata una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo contrattuale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.
- 16.4 Al fine di ottemperare a quanto prescritto ai paragrafi precedenti, il Fornitore si obbliga fin d'ora a trasmettere al Committente tutta la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 16.5 Il Fornitore altresì, si impegna a comunicare al Committente ogni variazione dei dati riportati nel proprio certificato camerale intervenuta dopo il rilascio della documentazione antimafia, in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. ii, fino al completamento delle prestazioni affidate.
- 16.6 Il Fornitore si obbliga, a pena di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a rendere tempestivamente edotto il Committente dell'eventuale insorgenza di cause ostative e/o divieti previsti dalla normativa antimafia di tempo in tempo vigente ed applicabile, nonché dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. White List, prevista dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013), per qualsiasi motivo ed in qualsiasi tempo avvenga tale cancellazione o sospensione.
- 16.7 Il Fornitore accetta che l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, sia sospensivamente condizionata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante e/o Direzione Lavori, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. La previsione si estende a tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, il Fornitore dovrà inviare tutta la documentazione relativa al soggetto subfornitore per la conseguente acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs 159/2011.
- 16.8 Il Fornitore si impegna, a pena di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a prevedere che gli obblighi di cui al presente articolo siano parimenti previsti a carico di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione della Prestazione, inserendo in tutti i subcontratti da essa stipulati ai fini dell'esecuzione del Contratto clausole di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo.

Art. 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

- Applicabile ove le opere oggetto dell'Appalto rientrano tra le c.d. infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale ("grandi opere") di cui all'art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
- 17.1 Il Fornitore si obbliga a dare integrale attuazione a quanto stabilito all'art. 36 del D.L. 24.6.2014 n. 90 (convertito in legge dalla L. n. 114/2014) e dalla Delibera CIPE 12 giugno 2015 n. 15, pubbl. in G.U. n. 155 il 7 luglio 2015 che il Fornitore dichiara di ben conoscere.
 - 17.2 Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare lo "Schema di linee guida", emesso dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere (CCASGO) relativamente al Sistema di Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere, documento allegato alla predetta delibera n. 15/2015.
 - 17.3 Il Fornitore, in ottemperanza alle previsioni sopra richiamate, si impegna a rispettare integralmente il Protocollo Operativo che, sottoscritto per integrale ed incondizionata accettazione, è allegato al Contratto.
- Per effetto di quanto sopra, il Fornitore si impegna fin da ora:
- a) ad accendere, entro sette giorni dalla stipula del Contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'Opera ovvero a convertire entro il medesimo termine, eventuali conti già attivi in conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera stessa uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 231/07, dedicati in via esclusiva alla realizzazione della Contratto tramite indicazione del CUP e del CIG sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo;
 - b) a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato esclusivo che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al Contratto comprensivo dell'IBAN, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il Fornitore si impegna a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione al Committente, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente;
 - c) ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative ai Contratti solo tramite bonifici unico europeo (SEPA) bancario o postale, apponendo sul predetto bonifico il codice CIG e il CUP indicati in Contratto all'interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO;
 - d) a rilasciare agli intermediari finanziari ove è aperto il/i proprio/i conto/i corrente/i dedicato/i in via esclusiva, entro il termine di sette giorni dalla stipula del contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'Opera, apposita "lettera di manleva" in conformità a quanto previsto all'art. 3 del Protocollo Operativo. Nei successivi cinque giorni il Fornitore dovrà provvedere ad informare il Committente in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio;
 - e) a dare immediata comunicazione al Committente di ciascun inadempimento, proprio e/o delle proprie controparti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - f) ad ottemperare sotto ogni altro profilo alla Delibera CIPE n. 15/2015 ed alle Linee guida del CCASGO ed al Protocollo Operativo;
 - g) ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera "Filiera" dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 3, del Protocollo Operativo, si conformi agli obblighi di cui al Protocollo stesso.
 - 17.4 In particolare, il Fornitore si adopererà affinché tutti i soggetti della detta "Filiera" comunque coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto, sottoscrivano copia del Protocollo Operativo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi, clausole analoghe alla presente, inclusa la clausola che impegna i subcontraenti e fornitori a inserire – a loro volta – le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

- 17.5 I Contratti concernenti qualunque impresa della "Filiera" come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli, senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subfornitore o Fornitore.
- 17.6 Il Fornitore dovrà dare tempestiva evidenza al Committente di aver adempiuto agli obblighi sopra previsti, trasmettendo idonea documentazione al Committente nonché copia del Protocollo Operativo debitamente sottoscritto da tutti i soggetti della "Filiera" comunque coinvolti della realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto, pena la risoluzione dello stesso ex art. 1456 c.c.
- 17.7 Il Fornitore dà espressamente atto che i Prezzi di cui all'elenco prezzi ed il corrispettivo per l'esecuzione del presente Contratto sono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri e prestazioni necessarie per ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dalle normative e dalle delibere sopra citate, nonché dal Protocollo Operativo. Pertanto, il Fornitore rinuncia fin d'ora a chiedere qualsiasi maggiore importo, a qualsiasi titolo, anche solo di indennizzo, per le prestazioni da eseguire in materia di tracciabilità, ritenendosi già interamente remunerato.
- 17.8 Costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per colpa del Fornitore, integrando gli estremi di un grave inadempimento, con applicazione di una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno, la violazione delle fattispecie previste all'art. 6, punto 1, comma 3, lettera a) del Protocollo Operativo e quindi:
- a) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera, o il mancato invio della lettera di manleva, entro un mese dalla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 13.3 a);
- b) il mancato utilizzo del bonifico SEPA conforme allo standard prescritto;
- c) l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA senza avvalersi del conto corrente dedicato esclusivo.
- 17.9 Le violazioni di cui al punto 6.1 del Protocollo Operativo e richiamate al punto 13.9 lettere a), b) e c), se ripetute per più di due volte, comportano, previa diffida di RFI ad adeguarsi alle prescrizioni del Protocollo Operativo entro i successivi trenta giorni, la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.
- 17.10 È fatto obbligo per il Fornitore di inserire identica clausola risolutiva in tutti i contratti con i soggetti della "Filiera" comunque coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto sotto pena di nullità come previsto dal Protocollo Operativo.
- 17.11 Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il Fornitore accetta espressamente le penali ed il meccanismo sanzionatorio di cui agli artt. 6 e 7 del Protocollo Operativo.

Ar. 18 - Standard etici, responsabilità amministrativa e anticorruzione

- 18.1 In relazione al presente Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di rispettare (e di aver dato e attuato istruzioni ai propri amministratori, dipendenti e/o agenti per il rispetto di) tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, il Bribery Act del 2010 del Regno Unito, il Foreign Corrupt Practices Act del 1977 degli Stati Uniti d'America, la legge francese n.1691 del 2016, nota come Legge "Sapin II" (le "Leggi Anticorruzione"), nonché i principi dei relativi trattati e convenzioni internazionali, tra cui la "Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali" del 1997 e la "Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione" del 2003.
- 18.2 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Committente, che comprende il Codice Etico del Committente, redatto in conformità ai principi dei trattati e delle convenzioni internazionali, alle Leggi Anti-Corruzione applicabili e alla specifica normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai loro amministratori, dipendenti e/o agenti e disponibile in Internet all'indirizzo https://www.mermecgroup.com/mermecincorso/images/File/Quality/Codice_etico_ITA.pdf.
- 18.3 Il Fornitore dichiara, a propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso del "Codice di condotta dei Fornitori", disponibile in Internet all'indirizzo <https://www.mermecgroup.com/mermec-incorso/images/File/sustainability/CodicediCondottdelFornitoriIT.pdf>, che Gruppo MER MEC ha adottato, di avere preso piena conoscenza del suo contenuto e si impegna a rispettare le regole comportamentali e deontologiche ivi contenute.
- 18.4 Il Fornitore dichiara che, in ogni momento, in relazione all'adempimento degli obblighi del Fornitore ai sensi del presente Contratto, osserverà e si atterrà, e si impegna a far sì che i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, subfornitori, agenti, assicuratori, azionisti, consulenti e qualsiasi altra persona che lo rappresenti o agisca per suo conto, osservino e si attengano ai principi del Codice Etico del Committente.
- 18.5 Il Fornitore, in nome e per conto suo e dei suoi Titolari, dichiara, garantisce, accetta e si impegna affinché:
- a) né il Fornitore né alcuno dei suoi Titolari nel corso della fornitura di beni e servizi nell'ambito del presente Contratto:
- i. abbiano direttamente o indirettamente fatto, offerto, promesso, autorizzato o faranno, offriranno, prometteranno o autorizzeranno qualsiasi pagamento improprio o illegale, regalo o altro vantaggio, sia esso monetario o di altro tipo a terzi, o qualsiasi persona in una funzione pubblica o privata, compreso qualsiasi Pubblico Ufficiale, allo scopo di influenzare illegalmente azioni o decisioni o di assicurarsi qualsiasi vantaggio improprio;
- ii. abbiano direttamente o indirettamente fatto, offerto, promesso, autorizzato o faranno, offriranno, prometteranno o autorizzeranno qualsiasi pagamento improprio o illegale, regalo o altro vantaggio, monetario o di altro tipo, al Committente (compresi i Titolari e i dipendenti del Committente) o a terzi che rappresentano il Committente al fine di influenzare l'assegnazione di qualsiasi ordine di acquisto (compreso il presente Contratto) da parte del Committente;
- iii. abbiano in qualsiasi altro modo violato le leggi, le norme o i regolamenti di qualsiasi paese avente giurisdizione sulle Parti o sull'oggetto del presente Contratto o sui beni e servizi di cui al presente Contratto, compreso il paese in cui tali beni e i servizi devono essere consegnati o in cui devono essere effettuati i pagamenti al Fornitore;
- b. nessun Pubblico Ufficiale che sia direttamente o indirettamente legato alle attività da svolgere in base al presente Contratto (né suoi Familiari), sia nominato Titolare del Fornitore o assunto dallo stesso come dipendente, consulente, intermediario o agente;
- c. in relazione all'esecuzione del presente Contratto, non acquisti o venda (o accetti di acquistare o vendere) beni o servizi da qualsiasi persona fisica o giuridica, il cui pagamento andrà, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale o a qualsiasi parente o designato di tale persona fisica senza avere prima comunicato e ottenuto l'approvazione scritta del Committente per tale acquisto o vendita;
- d. in relazione all'esecuzione del presente Contratto non abbia pagato e non effettui Facilitation Payments, i quali sono espressamente vietati dal Committente.
- 18.6 Il Fornitore accetta e si impegna inoltre, in relazione al presente Contratto e a qualsiasi altra transazione commerciale con il Committente, ad attenersi a quanto segue:
- a. disporre di adeguati controlli di conformità e anticorruzione nei confronti di terzi, al fine di assicurare, garantire ed essere responsabile nei confronti del Committente che tali terzi siano debitamente qualificati per svolgere le mansioni delle quali siano stati incaricati, che abbiano una buona reputazione e che non presentino rischi di corruzione o altri rischi di conformità per il Gruppo del Committente. Il Fornitore, su richiesta discrezionale del Committente, fornirà al Committente le prove necessarie a sostenere quanto sopra;
- b. far sì che tutti i suddetti terzi concordino per iscritto di agire in conformità con le leggi applicabili e gli obblighi anticorruzione, nonché con le disposizioni di cui alla presente Clausola;
- c. verificare e/o monitorare regolarmente tali fornitori terzi per confermare la loro conformità alle leggi applicabili e agli obblighi anticorruzione, nonché alle disposizioni della presente Clausola.
- 18.6bis Ai fini descritti nei precedenti punti 18.5 e 18.6, il Noleggiatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente la Politica Anticorruzione adottata dal Gruppo MER MEC, disponibile per consultazione al seguente collegamento: <https://www.mermecgroup.com/mermec-incorso/images/File/qualitycertifications/memec/ISO37001PolicyIT.pdf>.
- 18.7 Il Fornitore dovrà tenere un'evidenza accurata e completa di tutte le registrazioni contabili relative al presente Contratto e di tutti i corrispettivi ricevuti in relazione allo stesso. Il Committente e i suoi rappresentanti o agenti avranno il diritto, durante il normale orario di lavoro e con un ragionevole preavviso, di controllare il Fornitore e di accedere, esaminare e copiare i suoi libri, file e registri relativi ai beni e ai servizi di cui al presente Contratto forniti al Committente in base a quanto previsto dal Contratto al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni della presente Clausola. Il Fornitore coopererà pienamente e farà in modo che i suoi Titolari, amministratori e terzi collaborino pienamente a tale verifica anche dopo la risoluzione del presente Contratto, qualunque ne sia l'origine. Il Fornitore otterrà dai propri subfornitori e/o subappaltatori diritti di audit equivalenti a quelli sopra specificati.
- 18.8 Il Fornitore dichiara che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che coinvolga il Fornitore e i suoi Titolari, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente se tale situazione si verifici nell'esecuzione del Contratto stesso.
- 18.9 Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Contratto (inclusa qualsiasi disposizione che altrimenti escluderebbe o limiterebbe la responsabilità del Fornitore), il Fornitore difenderà, manlevierà e manterrà indenne il Gruppo del Committente da e contro qualsiasi responsabilità, danno, perdita (sia diretta che indiretta), incluso qualsiasi danno indiretto subito o sostenuto dal Gruppo del Committente derivante da o in relazione a qualsiasi violazione da parte del Fornitore in relazione alla presente Clausola.
- 18.10 Il Fornitore si impegna a garantire il rispetto della presente Clausola da parte di tutti i membri del Gruppo del Fornitore.
- 18.11 Il Fornitore rifletterà allo stesso modo i medesimi obblighi di conformità previsti dalla presente Clausola negli accordi con eventuali terzi incaricati dell'esecuzione del presente Contratto.
- 18.12 Le Parti convengono che qualsiasi non conformità, anche parziale, rispetto alle sopracitate dichiarazioni e agli impegni della presente Clausola, dalla quale derivino conseguenze sfavorevoli per il Committente, sarà considerata come un'inadempienza grave ai sensi del Contratto e, di conseguenza, attribuirà al Committente il diritto di recedere unilateralmente, persino durante l'esecuzione del presente Contratto, o di risolvere il medesimo, mediante notifica tramite posta che deve includere un breve riepilogo delle circostanze o dei procedimenti legali che dimostrino tale inosservanza.
- 18.13 Il Fornitore dovrà prevedere per tutta la durata del presente contratto iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile. In particolare, il Fornitore dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell'opera, garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, facilitare processi di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti. In particolare, il Fornitore, fermo restando quanto già previsto nell'oggetto del Contratto dovrà:
- valorizzare elementi di circular economy, operando secondo una scala di priorità che privilegi un minore utilizzo delle risorse, un utilizzo circolare delle risorse e la prevenzione della produzione di rifiuti;
 - prevedere iniziative volte a ridurre la Carbon Footprint della fase di realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);
 - garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio;
 - prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e sviluppo professionali.
- 18.14 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti della "Politica di Approvvigionamento Sostenibile" disponibile sul sito internet dell'azienda al seguente collegamento <https://www.mermecgroup.com/mermec-incorso/images/File/sustainability/ProcurementPolicyIT.pdf>, che definisce i principi di sostenibilità applicati dal Gruppo MER MEC nelle sue attività al fine di contribuire allo sviluppo di lungo termine e alla creazione di valore attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder.
- 18.15 Ciascuna delle Parti dichiara che le proprie attività previste nel presente Contratto non implicheranno in alcun caso rischi inaccettabili per le persone o l'ambiente, e si impegna a gestire e contenere tali rischi nelle proprie attività operative quotidiane. In caso di assenza o inadeguatezza di disposizioni e norme locali sulla gestione dei rischi succitati, le Parti concordano di operare in conformità alle relative migliori pratiche accettate a livello internazionale.

Art. 19 - Applicazione di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, della Bielorussia e delle Regioni dell'Ucraina controllate da autoproclamate Repubbliche indipendenti

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

19.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e ss.mm.ii., concernente "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina". Il Fornitore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a, al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/428 del Consiglio del 15 marzo 2019, nonché dal Regolamento (UE) n. 2019/576 del Consiglio dell'8 aprile 2019;

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2019/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b, al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/355 del Consiglio del 2 marzo 2019), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

19.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

19.3 In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

19.4 Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti – pena la facoltà per il Committente di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 19.1 e 19.2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 20 – Riservatezza e Privacy

20.1 Le Parti tratteranno tutte le informazioni delle quali venissero a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto come informazioni riservate. In particolare, il Fornitore non userà od impiegherà, per fini diversi da quelli stabiliti dal Contratto, documenti ed inoltre informazioni tecniche, commerciali, relative al Committente o a terzi, dei quali fosse venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto, se non previo consenso scritto degli interessati. Il Fornitore, inoltre, non comunicherà né diffonderà quanto sopra elencato, e più in generale ogni e qualsivoglia informazione di carattere riservato relativa al Committente e ai propri clienti, se non previo consenso scritto degli interessati.

20.2 Il Fornitore è consapevole che il presente contratto sarà esibito in copia alla Stazione Appaltante ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.

20.3 Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare le vigenti normative applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" (General Data Protection Regulation), le normative nazionali e internazionali ad esso collegate con particolare riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come novellato ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Tanto premesso si rinvia all'Informativa di cui all'art. 13 Reg. UE 2016/679 allegata al presente Contratto.

Art. 21 – Varie

21.1 P.M.

21.2 Modifiche al Contratto

21.2.1 Eventuali modifiche al Contratto, diverse dalle Varianti di cui alle Condizioni Particolari, potranno avvenire tramite documento scritto congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce variazione del presente Contratto.

21.3 Cessione del Contratto

21.3.1 I diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, dal Fornitore a terzi, se non previo consenso scritto del Committente. In ogni caso in cui la cessione venga autorizzata, il Fornitore rimarrà solidalmente responsabile con il soggetto cessionario.

21.4 Cessione del credito

21.4.1 Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 c.c. il Fornitore non potrà cedere a terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, il credito nascente dal presente Contratto, salvo autorizzazione in forma scritta rilasciata dal Committente. In caso di inadempimento, il Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta revoca della cessione non autorizzata.

21.4.2 Operazioni presso Istituti di Credito tese ad ottenere una anticipazione finanziaria del credito commerciale saranno riconosciute solo se comunicate tempestivamente ad esclusiva cura del Fornitore in qualità di legittimo titolare del credito. Non saranno in alcun modo prese in considerazione comunicazioni in tal senso inviate da parte degli Istituti di Credito presso i quali è avvenuta l'operazione. Nell'ambito di dette anticipazioni, anche se non esplicitamente richiesto, è fatto obbligo al Fornitore di presentare copia del presente Contratto all'Istituto di Credito presso il quale intende richiedere finanziamenti affinché la stessa prenda atto dei divieti e delle norme indicate. Qualora, all'atto del pagamento al Fornitore, si rilevino posizioni scadute ed esigibili di credito, si procederà alla contestuale compensazione senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione. Qualora il credito del Committente sia superiore al debito non si darà corso al pagamento attendendo immediata rimessa da parte del Fornitore per la differenza.

21.5 P.M.

21.6 Conservazione del Contratto

21.6.1 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del Contratto sia invalida o non eseguibile, le clausole rimanenti continueranno ad essere valide ed eseguibili, ove non si tratti di clausola centrale ed essenziale. Le Parti potranno accordarsi, secondo buona fede, per sostituire la clausola invalida o non eseguibile con un'altra che, relativamente agli effetti economici, risulti coerente con la comune volontà delle Parti e il più possibile conforme alla disposizione ritenuta invalida o non eseguibile.

21.7 Gerarchia delle fonti

21.7.1 Il presente Contratto, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e non potrà essere modificato se non per atto scritto.

21.8 Rapporti con gli organi di informazione

21.8.1 Salvo preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Committente, è fatto assoluto divieto al Fornitore di tenere qualsivoglia rapporto diretto con gli organi di stampa, con la televisione (sia pubblica che privata), con la radio (sia pubblica che privata) e con qualsiasi altro mezzo, anche informatico (internet), di diffusione di notizia in ordine alle prestazioni oggetto del presente Contratto. Anche qualsiasi diffusione o comunicazione di informazioni che sia imposta da leggi o da regolamenti applicabili al Fornitore o ad alcuno dei soggetti facenti parte della compagine del Fornitore medesimo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto dal Committente.

21.8.2 Il Fornitore è responsabile dei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri subcontraenti, collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera degli obblighi di segretezza e riservatezza di cui al presente articolo.

21.8.3 Per ogni accertata violazione del presente obbligo, il Committente sarà legittimato ad applicare una penale al Fornitore del valore forfettario pari ad € 1.000,00, ed a trattenere gli importi derivanti dalla loro applicazione sul pagamento del S.A.L. successivo alla maturazione delle penali stesse.

21.9 Rapporti con la Stazione Appaltante

21.9.1 In virtù del Contratto di Appalto di cui in premessa, il Fornitore prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori potranno eventualmente esercitare i propri poteri di vigilanza sull'esecuzione del presente Contratto, e si obbliga a consentire ai medesimi soggetti di svolgere tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di accertare che i lavori oggetto del contratto di appalto di cui in premesse siano eseguiti a perfetta regola d'arte conformemente al progetto ed al contratto.

21.9.2 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il presente Contratto dipende dall'Appalto intercorrente tra la Stazione Appaltante e il Committente.

21.9.3 Il Fornitore non dovrà avere rapporti direttamente con la Stazione Appaltante; quindi, nulla avrà a pretendere nei confronti di questo, impegnandosi tuttavia a rispettare le determinazioni di detto soggetto qualora le stesse influiscano sull'oggetto del presente Contratto.

21.9.4 Il Fornitore prende atto ed espressamente accetta che la Stazione Appaltante ha, in ogni fase dei Lavori, il diritto – anche tramite l'Alta Sorveglianza e/o altri organismi e/o commissioni - di accedere, ispezionare, controllare, effettuare prove, verifiche, interventi e/o collaudi consentire opportune verifiche su tutti i documenti amministrativi e contabili, atti, contratti, documenti, registrazioni e informazioni che consentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di acclarare sia la conformità agli accordi contrattuali intervenuti, sia il corretto utilizzo ai soli fini della realizzazione dei Lavori di tutte le somme corrisposte o concesse a titolo di anticipazione e/o di pagamenti.

21.10 Perfezionamento del Contratto

21.10.1 Il presente Contratto, se elaborato in modalità informatica, dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Fornitore con firma elettronica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del Regolamento UE n. 910/2014 mediante l'accesso alla piattaforma gestita dal Committente, o in alternativa mediante scambio di corrispondenza PEC, e comunque in conformità alle istruzioni operative per la sottoscrizione indicate nella cover letter già a Vostra mani.

21.10.2 In caso di mancata stipula, con le modalità sopra richiamate, il pagamento delle fatture emesse a fronte dell'esecuzione del presente Contratto, non potrà avvenire nei termini concordati.

21.11 Forza Maggiore, variazioni richieste dal Committente e fermo cantiere

21.11.1 Alcun onere aggiuntivo di qualunque tipo o natura, sarà riconosciuto al Fornitore nei seguenti casi:

- quando sia necessario per il Committente modificare il termine finale dei Lavori, per un ritardo attribuibile a cause di forza maggiore, come da c.c.;

- nel caso in cui, per altre ragioni eccetto la precedente, sia richiesto dal Committente di ritardare di un massimo di 6 (sei) il termine finale dei Lavori, notificando al Fornitore tale variazione con almeno 2 (due) mesi di anticipo sulla data del termine finale dei Lavori da modificare;

- 21.11.2 Il Fornitore è inoltre, consapevole che i Lavori potrebbero essere eseguiti in presenza di esercizio ferroviario e che l'esecuzione delle attività ordinate è soggetta al rilascio da parte della Stazione Appaltante delle interruzioni; pertanto, i Corrispettivi concordati comprendono altresì:

- gli oneri derivanti dai Lavori eseguiti in interruzione ed eventualmente in orari notturni e/o giorni festivi o comunque fuori dall'orario di lavoro;

- gli oneri di fermo cantiere o la sospensione temporanea o definitiva dei lavori dovuta a cause non dipendenti dal Committente.

- 21.11.3 Nei casi indicati all'art. 20, 11.2, il Committente riconoscerà al Fornitore i Corrispettivi delle sole quantità effettive di Lavoro eseguito e documentato.

21.12 Non conformità e richieste di modifica

21.12.1 Il Fornitore è tenuto a notificare al Committente:

- eventuali non conformità che dovesse riscontrare inerenti al perimetro dei Lavori, proponendo le relative correzioni e azioni correttive;

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

• richieste di modifica a processi e prodotti (ivi inclusi ad es. change da obsolescenza), richiedendo il benestare preventivo all'implementazione della stessa modifica.

21.12.2 In caso di non conformità rilevata dal Committente, la decorrenza dei pagamenti verso il Fornitore partirà dalla data di chiusura della non conformità stessa e non più dalla data di fatturazione del materiale. Il Committente avrà così il diritto di interrompere i pagamenti.

Art. 22 – Legge applicabile e Foro competente

22.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

22.2 Competente in via esclusiva a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, esistenza, efficacia, validità e/o alla risoluzione del presente Contratto, nonché ad ogni rapporto inerente e connesso, è il Foro di Bari, specificamente designato dalle Parti con espressa esclusione di altri eventuali Fori alternativi o concorrenti.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e accettato specificamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura, approvandole espressamente: artt. 3, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 11, 21.

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

Documenti allegati

tracciabilità.pdf	1_tracciabilità
1.1 Protocollo Intesa Perugia e Terni.PDF.p7m	2_protocollo intesa perugia e terni
1.2 Protocollo L'Aquila.PDF.p7m	3_protocollo l'Acquila
1.3 Protocollo firmato RIETI.PDF.p7m	4_protocollo Rieti
Re_rdo x rda 1200003180 MATERIALI CDB AF.msg	5_offerta

Mer Mec S.T.E. S.r.l.

Signed by Giuseppe Gaudiello
on 20 marzo 2026
Signed by Giuseppe Gaudiello
on 20 marzo 2026

FIRMATO DIGITALMENTE

GIUSEPPE GAUDIELLO		GIUSEPPE GAUDIELLO
--------------------	--	--------------------

Il presente file è stato sottoscritto da procuratori della società, dotati di idonei poteri, con firma elettronica qualificata ai sensi del n. 82 e dell'ulteriore legislazione che regola la materia (in particolare il DPCM del 13 gennaio 2004, vedi G. U. 27 aprile 2004, n. 98).

Il documento è visualizzabile con Acrobat Reader con cui è possibile la verifica della validità delle firme apposte e del soggetto certificatore accreditato. La conferma d'ordine può essere sottoscritta con firma autografa sulla versione dell'Ordine stampato o con firma elettronica qualificata sul file avente la stessa validità legale

Per accettazione

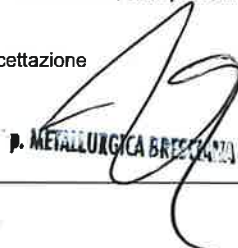

P. METALLURGICA BRESCIA S.p.A.

li

22/04/26

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.,
si richiamano ed approvano espressamente le seguenti clausole delle Condizioni
Particolari di Fornitura: Validità prezzi, Prescrizioni tecniche Conformità del prodotto, Prodotti non conformi, Luoghi di consegna, Termini di consegna,
Penali, Fatturazione, Compensazione debiti/crediti, Pagamento, Accettazione dell'ordine

Per accettazione


P. METALLURGICA BRESCIA S.p.A.

li

22/04/26